

개선 요구·권고

제 목 : 연차유급휴가 관련 인사관리 제도 개선

담당부서 : 인사총무실

내 용

1. 업무개요

인력개발원은 인력운영 및 예산운용의 효율화와 노동 관련 정부 정책의 충실한 이행을 위하여 「공공기관의 혁신에 관한 지침」 및 자체 「복무세칙」에 따라 제반 복리후생제도 등을 운영하고 있다.

2. 사실관계 및 판단기준

기타공공기관은 [표 5]와 같이 「혁신지침」 제4조와 제6조 등에 따라 예산 및 인력운영의 효율성을 추구하여야 하며, 동법 제37조와 제42조에 따라 휴가제도를 국가공무원 복무규정과 다르게 운영할 수 없으며, 사회통념상 합리적 수준에서 운영하여야 한다. 그리고 근로자 휴식권 보장 등 노동 관련 정부 정책*을 조직·인사 관리 제도에 정확하게 반영하여 시행하여야 한다.

* 공공기관 인권경영 매뉴얼(인권위, '18.8월), 일·가정 양립 근무혁신(인사혁신처, '20.5월)

[표 5] 인력운영 등 관련 「혁신지침」

제6조(조직 및 경영진단) ②공공기관은 경영진단 결과에 따라 기능개편, 업무프로세스 개선 등을 위해 적극적으로 노력하여야 하며, 불필요한 인력을 감축하는 등 **조직·인력 운영을 효율화**하여야 한다.

제37조(공공기관의 복리후생제도) ①공공기관은 임직원에게 대해 **사회통념상 과도한 복리후생제도**(퇴직금, 임직원 자녀의 교육비·보육비, 의료비, 경조사비의 지급, **휴가·휴직제도** 등) 운영을 **지양**하고 국가공무원의 복리후생 수준 등을 **기준으로 합리적으로 운영**한다.

제42조(휴가·휴직 제도) ①공공기관은 「근로기준법」과 「국가공무원 복무규정」에 준하여 휴가제도를 운영하고, 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다.

1~3호.중략.....

②공공기관은 「근로기준법」에서 정하는 연차 유급휴가와 「국가공무원 복무규정」 제16조의3과 제20조의 규정에 따른 연가의 저축 및 특별휴가 **외에 다른 휴가제도를 운영할 수 없으며**, 유급휴가의 사용 촉구에도 불구하고 사용하지 않은 유급휴가에 대해서는 금전적으로 보상할 수 없다.

3. 감사결과 확인된 문제점

상기 「혁신지침」 조항과 관련 정부 정책을 기준으로 인력개발원의 연차유급휴가 운영 현황 등의 실태를 점검한 결과, 다음과 같이 개선 필요 사항이 확인되었다.

인력개발원은 [표 6]에 따르면 1년간 8할 이상 근로한 근로자에게 15일의 연차유급휴가를 부여함과 더불어 입사 전 유사경력이 있는 직원에게는 2일의 연차를 추가로 부여하는 연차유급휴가 제도를 운영하고 있다.

그러나 「국가공무원 복무규정」은 유사경력이 있는 경우, 2년 미만의 재직기간별로 연차 일수에 각각 2일을 더한다로 규정하고 있는 반면, 인력개발원은 입사 전 유사경력 인정 기간이 명시되어 있지 않아 2년 이상 재직할 경우에는 연차휴가를 가산할 수 있도록 되어 있다.

[표 6] 연차유급휴가 관련 공무원복무규정 대비 인력개발원 원규 비교

국가공무원 복무규정	원규																
제15조(연가 일수) ①공무원의 재직기간별 연가 일수는 다음과 같다. 다만, 법 제28조제2항제2호·제3호 및 제10호에 따라 임용된 경력직공무원 및 특수경력직공무원의 재직기간이 2년 미만인면서 인사혁신처장이 정하는 공무원 경력 외의 유사경력이 있는 경우에는 2년 미만의 재직기간별 연가 일수에 각각 2일을 더한다.	복무세칙 제19조(연차유급휴가) ①인력개발원은 직원에게 다음 각 호와 같이 연차유급휴가를 부여한다. 1. 1년간 8할 이상 개근한 직원에 대하여는 15일의 연차유급휴가를 준다. 2.중략..... 3. 입사 전 유사경력이 있는 경우에는 2일을 추가로 부여할 수 있다.																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>재직기간</th><th>연가 일수</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1개월 이상 1년 미만</td><td>11</td></tr> <tr> <td>1년 이상 2년 미만</td><td>12</td></tr> <tr> <td>2년 이상 3년 미만</td><td>14</td></tr> <tr> <td>3년 이상 4년 미만</td><td>15</td></tr> <tr> <td>4년 이상 5년 미만</td><td>17</td></tr> <tr> <td>5년 이상 6년 미만</td><td>20</td></tr> <tr> <td>6년 이상</td><td>21</td></tr> </tbody> </table>	재직기간	연가 일수	1개월 이상 1년 미만	11	1년 이상 2년 미만	12	2년 이상 3년 미만	14	3년 이상 4년 미만	15	4년 이상 5년 미만	17	5년 이상 6년 미만	20	6년 이상	21	
재직기간	연가 일수																
1개월 이상 1년 미만	11																
1년 이상 2년 미만	12																
2년 이상 3년 미만	14																
3년 이상 4년 미만	15																
4년 이상 5년 미만	17																
5년 이상 6년 미만	20																
6년 이상	21																

또한, 감사대상기간(2020.1.1. ~2021.9.10.) 동안 인력개발원 직원의 연차사용 현황률을 검토해 본 결과, '20년도 58.1%, '21년도(1~9.10) 48.1%로 매우 저조한 것으로 확인되었다. 공공기관 경영정보 공개시스템(ALIO) 공시 자료를 기반으로 산출된 직원 평균 근속 연수는 만 4년 10개월이고 이에 따른 「근로기준법」상 연차부여일은 16~17일('20~'21)에 불과한 반면, 누적된 연차 미사용에 따른 이월(저축)경력직 추가 부여·병가 보상 등으

로 실제 연차부여일은 27~30일('20~'21)에 달하였다. 이에 따라 매해 연차일수의 철저한 관리 등 연차사용률을 제고하여 근로자 휴식권의 확대가 필요하다.

[표 7] 연차사용 현황

(단위 : 일)

구 분	연차 부여 대상	기본 연차	경력직 추가 연차	근속 연차	병가 보상 연차	조정 연차	전년 이월 연차	총 연차	사용 연차	미사용 (잔여) 연차	연차 사용률
							평균(인원 1명당)				
’20	94명*	1,371.5	114	142	62	37	817.5	2,544	1,478.5	1,065.5	58.1%
							8.7	27.1	15.7	11.3	
’21 (1.1~ 9.10)	100명*	1,498.5	126	179	83	25	1,094.5	3,006	1,446.18	1,559.82	48.1%
							10.9	30.1	14.5	15.6	

* (연차 부여(15일) 대상 인원 기준) 1년간 8월 이상 기간 동안 근무 직원

- ('20년도) '18.11.6일 이전 입사 근로자 / ('21년도) '19.9.3일 이전 입사 근로자

관계자 의견

인력개발원 관련부서에서는 연차유급휴가 관련 인사제도를 검토하여 개선·보완하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

국가과학기술인력개발원장(인사총무실장)은

- ① 입사 전 유사경력자의 유급휴가 관련 기준을 명확하게 하는 등 「복무세칙」을 개선하기 바람, (개선)
- ② 연차유급휴가의 실질적 사용 보장 등 근로자 휴식권·건강권을 높일 수 있는 근로문화 혁신 방안을 강구하시기 바랍니다. (권고)